Revocatis iis, quae contro libertalem ec-

Innocentins episcopos servas servoram Dei · Latin

XVII.

Revocatis iis, quae contro libertalem ec- clesiastìcam a Friderico rege in Sicilia

acta sunt: nonnulla slatuuntur ad li- bertatem ac disciplinam ecclesiaslicam

in eodem regno reparandam (4).

SU.MMAUIUM

Flsgitia Friderici regis deplorai. — Siciliae

regni libertalem ab eo violalam refert. —

Damna ab eo eidem illala. — Res Eccle- siae violalae. — Ecclesiaslicam auctori- tatem in eo sibi vindicat. — Innocentii de

eodem regno cura. — Abrogalis iniquis

Friderici legibus, bona omnia Ecclesiis re- stituii. — Libere fieri elecliones iubel: —

Provisionesque a Friderico faclas irritai.

— Proliibel clericos ad saecularia traili

iudicia. — Censuri» irretiti in foro ec- clesiastico non admillanlur. — lura omnia

episcopis resliluunlur. — Clausulae.

Innocentins episcopos servas servoram Dei, ad

observantiam et memoriam perpetaam.

"«s'iìj Fiii»- pló'r,,"*" "*"

A diebus Friderici, alumni nequitiae, quasi Antichrisli praenuntii, Siciliae re- gnum vim patitur, et ministri eius prae- dalione illud diripiunt violenta: nani, ut vitae suae cursum brevi loquio transcur- ramus, et longam perversorum acluum eius telam compendiosa verborum serie de- curtemus,'postquam mulias et periculosas, Apostolicae Sedis praesidio, evasit insi- dias, coepitque libere in regno, plenas ibi habenas illi tribuenle Domino, principari, sic in snperbiae allitudinem est elatus, et in saevitiae acerbilatem obriguit, quod de humililatis subslanlia cuius in adver- sis se simulabat amicum, et de benigni- tatis mansuetudine, quam blando prius mentiebatur affeclu, niliil omnino relinens, et de viriute divina non tremuit, huma- namqne parvipendii potenliam, et hono-

sicin^e r«sii. Tioi.ian.r.fert.

rem Ecclesiae, ac libertalem hominum Idi regni lyrannnle lunbunda depressa; plurimum olim milis in nubile, sed ni- mium severus postmodum in sereno; ver- borum tunc duleedine melleus, sed po- stea fellcus amaritudine operum; ante qui- dem promissionis blandimento mullimode liniens, sed postremo, ut scorpio, perse- culionis aculeo dire laedens, de mulli- plicis etenim necessitaiis angusto in quo draco iste laluerat, et ob allluentis opu- lenliae ampliludinem faijielicus, et siti- bundus exiliens, rabido coepit ore regnum laniare praefalum. Tamen illius, rerum suarum scilicet uberiatem consumens in cibum, et sanguinem in potum exhau- riens hominum, videlicet eius vitam: sic- que namque in bona et personas ipsius anxia exarsil ingluvie, quod haec insatia- bili rapacitate discerpens illud, proli do- lor! ferus plus fera qualibet, fere penilus absorbuit in ulrisque, nec sexum, nec aeiatem, nec ordinem praetermittens: oh

(I) Ex originali edidit Gattula, Access, ad Hist. Cassinen,, tom. ii, pag. 717. Bull Rom. Voi. III. 08

40. C 1248 538 BCLt.AUICM noMANUM An. C 1848

quam pestilenti colono hic ager com- missus e\tiiit lam ferlilisct amoenus, qui nunqiiam eum roluit, sed semperde ipso colle^it, non adauxil cultura congrua frnctns eius, sed verius illos indebilis colleclis exliaiisit, nusqnam ad ipsum cnlioris cnram adliibuil, sed curiosilalem

Dsmoa ab eo tlJeni lllaU.

assidui coilecioris ." 0 ounni perverso reciori tantum ac tale credilum luit re- . 1 1- r • gnum, qui suis tantunimodo nefariis votis inlenlus, impie ad illud prosiluit exci- dium, ut snum ferinum aniimim inliuma- nilatis immanilale placeret, cunctos uti- que praerlans, gubernalnr dissipans, de- fensor offendens, dux devians, princeps])raecipiians el rex rodens. Heu itaque quia graiiosum et preliosum rcgnum, cui Dominus in omnibus benedixeral, de allo gloriae in imum miseriae corruil, sub inimicae adversitalis dominio variis tri- hulalionibus conlristalum, quod olim ex amicae prosperitatis arrisu afiluenlibus commodis laetabalnr! Hf^u quia speciosum regnum tanta mutalum alleralioue cer- nitar, quod omnino a se ipso priore di- screpare videtur, el vix illud, qui hoc in sua prima inspexerunt eflìgie, recogno- scunl: dffecerunt euim ipsins ojitima, imo in contraria diverleruni! Heu quidem pulcliriludo dcformis, ingenuiias dcgener, libertas ancilla, foccundiias sterilis, po- pulositas deserta, el fnrtitudo infirma; subripuit flelus risum eius, et gaudium suum desiil in lamentum! 0 quoliens dolorose suspirat et laclirymatiir amare Apostolica Sedes, quod regnum iuris et proprietatis suae, carum qnippe sibi, dura Pbaraonicae oppressiouis mole prosterni- lur, nec sinilur pia consolalionis aposto-

Rcf Kcdeiiac

licae dcxtra rclpvari : porro nec Ecclesias, nec personas ccclesiasliras, earumque iu- ta el bona in regno ipso draconis bu- insmodi furor praeleriit, sed in liaec eo fcrocius exranduit, quo quidquid eccle- siastico discerniiur nomine, odio ablior- ruil graviori. Tania enim impictale cor- pus ibi obtrectavit Ecclesiae, quod ipsum bue el illuc more ferali dislrabens, et di- scindens,

quasi ad niiiilum hoc redegil; nam illud primum omui ornamento de- nudans. et deinile incalescente saevilia, factus Herode hic nequam Herodior, ra- biosis depiembrans morsibus, totam de- mum carnem voravit i|isius, corrosil eiiam ossa, el insuper medullam exusil, suae denique poteslaiis honore illud de facto desiiluit, non solum non praetermittens ibidem libere auclorilalem ecclesiaslicam exerceri; sed ci superbe, ac irreverenler eam despiciens, el conculcans, el lam- quam ille, cuius anibitioni lolius orbi non sufificeret ambitus, huiusmodi auclo-

Eeciesiasuc.ra auciorltalern io io libi «indicai,

rilalem in mullis impiidenler usurpaus, reputando quasi madicum se tiabere , si , . ,.' Il- solis praeesset lemporalibus, et sibi spiri- tualia non essent in provisionibus calhe- dralium, et aliarum Ecclesiariim vacan- tium beneficiorum, ipsarum collationibus, clericorum causis, el aliis ad forum ec- clesiaslicum perlineniibus ipsa inibi abuli praesumil. Ad praelatos quoque, ac alios clericali pracsignilos militia mauu cru- deliiatis inditferenler extenta, quamplu- rimos ex ipsis ignominiosa captione te- neri, et in alroces detrudi carceres, ac tandem morti turpissimae tradi fecii, et ut de immensis ac innumeiis iniuriis, et dispendiis Ecclesiarum, el cleri regni praemissi Iristem et inlinilam materiam brevi oraculo finiamus, sic ibi iurisdi- ctionis ecclesiasticae plenitudo prorsus evacuala, el lihertalis integritas ex volo comminuta conspicitur, quod non solum illic species non apparet Ecclesiae ncque decer, sed etiam de ipsius piene sub- stantia nil subsi ;i'i. Unde respicieus Do- minus lam gravem, lamqiie diutinam sui afflictionem populi, el molus multa mi- sericordia super eum. insulianlis siiperbiae exiollentiam deiicere, ac tyranni furenlis ferire voluil ferilalem. Quare in ipsum, qui eum in boiiore essei , noluit inielli- gere, ut bene ageret, sed iniquitaieni continue medilans, peiora semper ope- ratus extitil (1), dìgnumet iuslum, exigen-

(I) Forsilan est.

^

i

!

i

'

tibus niliilominus quam mullis aliis già- vissimis ciilpis, quas ad pracseiis silenlio relinquìmus, est ìudiciiim iaciilaUim; sed c«rle nondum, licei foisan tremuerit, a solila malignitale quievil, quin polius, tamquam in profundum maloriim demer- sus, desperans ullerius et coniemnens, in ixlremum praecipilium commillendo in- cossanler deteriora prioribus lotiis abiil.

Inuurtnt •odFni I

Verum quia principa! ns ad nos special de praefati reparalione regni sollicile co- gitare, rum quanto spccialius ad Aposto- licam Sedem perlinet, ac sibi cxislit vi- cinius, tanto ipsius profeclui el saluti afleclunslus intendere teneamur, pensalo attente, quod nisi Ecclesia, cnm sit ma- ter, piena sua liberiate et auctoritate in regno ipso gaudeat, ad optatam illud laelitiam resurgere vix valebil, el si per- fecle ipsa reslauraretur ibidem, illius re- formatio facilius et celerius subsequelur, providimus fore clero el Ecclesiis eius- dem regni, ut ad bonum el liberum sla- tum adiutore Domino reducaniur, cito, et efficaciler succurrendum, praesertim quia nostra interesse digunscilnr de regno ipso, cum sii speciale Sedis eiusdem. el it'ge nunc careat, memoralo F. sentenlia-

AiMosais .m- quis Fridenci leeibus, bon» ">""»'" '^""""»

ijtef jllo orivato, libere ordinare. Hinc est quod nos de tralrum noslrorum Consilio, i i f . . T deliberalione nraehabiia diligenti, consli- luliones omnes, seu slatuta, ordinationes, dispositiones, iussiones, et universalia talia in derogalionem el praeiudicium liberta- tis, immunitatis, auctoritatis, el iurisdi- dionis ecclesiaslicae aut quorumcumque iurium ecclesiasticorum a piaedicto Fri- derico ante, vel posi deposilionem ipsius edita, necnon et quaslibel consueludines conlra baec in eodem regno ab ipso, vel suis praedecessoribus Siciliae regibus in- troductas irritas omnino et vacuas decer- nentes, singulis ipsius regni Ecclesiis lam saecularibus, quam rcgularibus, catlie- dralibus, et aliis, necnon et domibus religiosis, civilates, castra, villas, terras, praedia, possessiones, lioraines, vassallo», affidatos, el caelera bona, et iura quibns cas idem Fridericus, vel per inquisitio- nes, aut concessiones, seu vendiiiones, vel concainbia, sive quocunque alio modo deslituil, plenarie restiluimus, integre ab ipsis cum omnibus perlinenliis et iuri- bus suis de caelero possidenda , conce- dcnles eisdem el praelatis ipsorum rc- parandi et reaedificandi de novo civila- tes, terras, villas et castra sua, de man- dalo eiusdem Fridoiici in parte, vel in loto diruta, seu desimela, et faciendi in- liabilala rebabitari liberam potesialem.

Uliera Dori o- leclloaot IjIiiI:

Post baec irrefragabili conslilutione san- cimus, ut in calliedialibus, conveninali- bus el coilegialis Ecclesiis dicii regni, quando vacaverint, elcctiones libere et canonice celebrentur, nec eligendi licen- tia, si rex in eodem regno fuerit, ab ipso aliqualenus posluleiiir, contraria su- per hoc consuetudine, cum praefato in enorme liberlatis ecclesiasticae dispen- dium redundarel, non obstanie, nec etiam posi ipsas elecliones regius reqiiiralur as-

PrOTÌ5inii«iqafl li FrlJcritu fa- Cl:i6 inilai.

sensus; provisiones, et concessiones, seu collaliones omnes, de praelaluris, digiii- taiibus, personatibus, ecclesiis, praeben- dis, el aliis beneficiis ecclesiaslicis regni praefati per iam dictum Friderirum, vel eius mandato, seu per suos ofBciales va- cantibiis eiusdem

regni Ecclesiis temere praesumptas, et si quas in jioslernm, aut per regiam, aut quamcumque potesialem aliam saecularem de ipsis praesumi con- tigerit, inanes, imo nnllas penitus nun- liantes. Slaluimiis insuper, ut regi, seu aliis dominis saecularibus eiusdem regni Ecclesiarum ipsarum praelali, qui regalia non tenenl ab illis, nullum deineeps fl- delitalis exliibeant iuramentum, Antiqua

Proliibei de- ■icos ad Baecu- ;iria Iriilli 111-

quoque Sanctorum Patrum statula se- quenles, perpetuo fiimamus ediclo, ut nullus clericus, sive quaevis persona ec- clesiastica regni praefati respondere, in criminalibus vel civilibus quaestionibus, etiarosi conlra eam de laesae maieslalis agatur crimine, in saeculari iudicio le- nenlur, dislriclius proliibentes, ne in ilio

An. C. Ii'i8 340 UoiiA?iCM Aa. C. 1249

si ad ipsum eliam tracia fH^rit respon- dere praesuniat.

C«ninri> irre- lìti Ib foro ec- rl«iiuli(o ncn •iJiuiUiiilar.

Decernimus etiam, ul nullus maiori excommunicatione ligatus, sive sii cleri- cus, sive laicus, aclmitlatiii' in foro ec- clesiastico, vel saeculari in eoilem regno prius qiiara absolutus fiieril ad agendiim; iis quoque irrevocabili decreto adiicimus, ul arcliiepiscopis et episcopis eiusdcm regni in suis civilatibus et dioecesibus, et praelatis aliis in locis, in quibus iuris- dictionem spiritualem obtinent, iudicandi et puniendi secundum quod canones censent, adulleria et alia crimina tam

Iur.1 omfiia c- pìstopl» resii- tEsnlur-

ecclesiasticarum, quam saecularium per- sonarum, et censuram propler hoc io ip- sas ecclesiaslicam exerceudi, temporali iurisdictione domiuis temporalibus nihilo- minus reservata, necnon cognoscendi de causis dotium, et universis aliis quae ad forum ecclesiasticum perlinent, et eas sentenlialiter decidendi piena et libera sit facullas.

Nulli ergo omnino hominum liceat nostra perpetua stalula infringere, vel eis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserii, gravi poena se noverit peicellendum.

Datum Lugduni sesto idus decembris, pontificatus nostri anno vi.

Dal. die 8 decembris 1248, pontif. anno vi.

Source. Open the source witness. 1858 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-03, 1858-turin-bullarium-volume-03-latin. Source-derived reading-order LF lines 67966-68351. Exact scan leaf bounds 543-546; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:46:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.